

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
אחמד טיבי
עופר כסיף
יוסף עטאונה

1465/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השוואת זכויות אלמן ואלמנה), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 238 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995,¹ בסעיף 238 –

(1) בהגדרה "אלמנה", בכל מקום, במקום "אשתו" יבוא "בת זוגו";

(2) בהגדרה "אלמן" –

(א) המילים "כל עוד יש עמו ילד או הכנסתו אינה עולה על הסכום המתקבל לפי פרט 1 של לוח ט"ו" – יימחקו;

(ב) הסיפה החל במילים "בן זוג של מבוטחת שבשעת פטירתה" – תימחק.

דברי הסבר

תיקון ההגדרה "אלמנה" בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, נובע מן הצורך לשמור על נוסח אחיד בכינויי בני הזוג המבוטחים לפי פרק יא: "ביטוח זקנה וביטוח שאירים". תיקון ההגדרה "אלמן" נועד להשוות את הזכויות על פי דין של שני בני הזוג (אלמן ואלמנה) ולמנוע את חוסר השוויון הקיים, שאינו מתיישב עם הוראות הדין האוסרות על הפליה מחמת מין ושמירה על כבוד האדם וחירותו.

השיקולים שהיו לנגד עיני המחוקק בשנות החמישים ושהביאו להבחנה בין זכויותיו של אלמן לזכויותיה של אלמנה, אינם רלוונטיים עוד לימינו.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד טל וקבוצת חברי הכנסת (פ/242), על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד טל (פ/188/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים כץ (פ/351/18), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/24/2078), על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/24/3428) ועל ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/24/3553) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/25/367), על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/25/368) ועל ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1375). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין (פ/18/910) ועל ידי חבר הכנסת מגלי והבה (פ/18/1324) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת (פ/19/46).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)